

1500336-48.2021.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... portador de mau antecedente específico (tráfico de porte de entorpecentes: Autos nº 0001650-2019.8.26.0533), que deverá prevalecer, porquanto demonstrada a renitência do réu no cometimento do mesmo delito. Assim, fixo e torno definitiva a pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 e seguintes do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1500336-48.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500336-48.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

HERCULES DE AMORIM GOMES

CONCLUSÃO

Aos 01 de fevereiro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu \_\_\_\_\_ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Hércules de Amorim Gomes, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 15:06, na Rua Jaú, nº 596, Cidade Nova II, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais militares Rogério dos Santos e Aline Gomes Pereira encontraram no veículo Volkswagen Fox, Placas DFI 9747, de propriedade do réu Hércules de Amorim Gomes, uma porção de maconha, sendo que o último, prontamente, assumiu o porte do entorpecente para seu uso.

Réu Hércules de Amorim Gomes citado (folhas 65); denúncia recebida na audiência de instrução; ouvidas a testemunha Rogério dos Santos e o réu Hércules de Amorim Gomes, em interrogatório.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa a absolvição, por atipicidade do fato.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.
2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 3.
3. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 21/23.
3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.
4. A testemunha Rogério dos Santos, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia, notadamente a apreensão do entorpecente no veículo de propriedade do réu Hércules de Amorim Gomes.
5. Na fase policial, a testemunha Aline Gomes Pereira, policial militar, apresentou versão semelhante (folhas 6/7).
6. Em Juízo, o réu Hércules de Amorim Gomes reconheceu a posse do entorpecente para seu uso, sob o crivo do contraditório.
7. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Rogério dos Santos e Aline Gomes Pereira surpreenderam o réu Hércules de Amorim Gomes, com o entorpecente apreendido.
8. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.
9. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:  
"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)
10. Na dosimetria da pena, constata-se que o réu Hércules de Amorim Gomes confessou o delito, mas, também, é portador de mau antecedente específico (tráfico de porte de entorpecentes: Autos nº 0001650-2019.8.26.0533), que deverá prevalecer, porquanto demonstrada a renitência do réu no cometimento do mesmo delito. Assim, fixo e torno definitiva a pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 e seguintes do Código Penal.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Hércules de Amorim Gomes, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. II, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Hércules de Amorim Gomes, já qualificado nos autos, a pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade pública ou entidade pública, a ser cumprida nos termos do art. 46 do Código Penal.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Hércules de Amorim Gomes, no rol dos culpados.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 01 de fevereiro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves  
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA